

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3292/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด พิษณุโลก
นาย เพิ่ม ไม้ ส้ม ซ่า

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 295

การที่จำเลยขับรถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหาย แล้วจอดรถขวางหน้ารถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายนั่งมา หลังจากนั้นผู้เสียหายถูกพวกของจำเลยทำร้าย แม้จำเลยจะไม่ได้ลงมือทำร้ายผู้เสียหายก็ถือได้ว่าจำเลยเป็นตัวการทำร้ายร่างกายผู้เสียหายด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294, 297, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ จำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 83 ให้จำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย โดยก่อนเกิดเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์ตามผู้เสียหายทั้งสองมาและจอดรอขวางหน้ารถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายทั้งสองนั่งมา เมื่อผู้เสียหายทั้งสองถูกกลุ่มคนที่มากับจำเลยทำร้ายแม้จะไม่ปรากฏว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือทำร้ายด้วย พฤติการณ์ของจำเลยในการขับรถยนต์มาขวางหน้ารถจักรยานยนต์ที่ผู้เสียหายทั้งสองนั่งมา และผู้เสียหายถูกพวกของจำเลยทำร้ายร่างกายดังนี้ ย่อมถือได้ว่าจำเลยเป็นตัวการที่ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทั้งสองด้วย

พิพากษายืน

(ประมาณ ชั้นชื้อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ